

C) Lebensversicherung

Seite 120:

- 1) Welches Mindestalter und welche Mindestversicherungszeiten muss eine männliche Person für die Inanspruchnahme einer Korridorpension erfüllen?

Wurde mit dem APG 2005 eingeführt, ein Pensionsantritt ist ab Vollendung des 62. Lebensjahres möglich.

ACHTUNG für **Frauen** kommt die Korridorpension erst **AB** den **Geburtsjahrgängen 1966** in Betracht. Vorher nur die Möglichkeit eine abschlagsfreie Regelpension in Anspruch zu nehmen.

ANSPRUCHSVORAUSSETZUNG zum Stichtag:

- 480 Versicherungsmonate (40 J.)
- keine Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung und keine Erwerbstätigkeit über der Geringfügigkeitsgrenze vorliegen.

- 2) Eine Kernleistung in der gesetzlichen Pensionsversicherung ist die Alterspension. Welche allgemeinen Voraussetzungen müssen für deren Inanspruchnahme vorliegen?

Nach dem 01.01.1955 geborene.

- mind. 180 Versicherungsmonate (15 J.) davon mind. 84 Monate (7 J.) aufgrund einer Erwerbstätigkeit mit Pflichtversicherung (geringfügig od. freiwilliger Versicherung zählt nicht dazu).

Gleichgestellte Versicherungszeiten mit Erwerbstätigkeit:

- Selbstversicherung wegen Pflege eines behinderten Kindes
- Selbstversicherung wegen Pflege eines nahen Angehörigen
- Zeiten einer beitragsbegünstigten Weiterversicherung für pflegende Angehörige
- Zeiten einer Familienhospizkarenz
- Zeiten des Bezuges von aliquotem Pflegekarenz bei Pflegezeit

3) Ist in der Lebensversicherung die Zustimmung der versicherten Person zum Abschluss des Vertrags notwendig?

Zum Schutz des Versicherten ist die Fremdversicherung durch §159 VersVG Beschränkungen unterworfen. Ist die Versicherung für den Fall des Todes des Dritten und übersteigt die vereinbarte Leistung die gewöhnlichen Begräbniskosten (20.000) ist die schriftliche Einwilligung der VP zum Abschluss der Versicherung notwendig.

Ist die VP nicht voll geschäftsfähig (minderjährig, körperl./geistig. Handicap,...) muss der gesetzl. Vertreter die Einwilligung erteilen. Ist der gesetzl. Vertreter der VN, darf er die Einwilligung auch nicht erteilen, sondern es müsste ein Sachwalter dafür bestellt werden.

4) Wann werden Lebensversicherungen prämienfrei gestellt?

Eine Prämienfreistellung kann vom VN beantragt werden oder ist eine Folge eines qualifizierten Prämienzahlungsverzuges.

5) Kann der Versicherungsnehmer ein unwiderrufliches Bezugsrecht einseitig ändern?

Die Benennung des Bezugsberechtigten unwiderruflich, so erwirbt dieser das Recht auf Versicherungsleistung sofort. Eine Änderung od. ein Widerruf des Bezugsberechtigten ist **nur MIT Zustimmung des unwiderruflich Bezugsberechtigten möglich.**

Durch das unwiderrufliche Bezugsrecht wird die Rechtsstellung des Versicherungsnehmers abgeschwächt. Er bleibt Vertragspartner des Versicherers. Er hat alle Verpflichtungen zu erfüllen und bleibt Erklärungsempfänger für alle Erklärungen des Versicherers. Die Versicherung kann weiterhin durch den Versicherungsnehmer gekündigt oder in eine beitragsfreie Versicherung umgewandelt werden. Der Rückkaufswert steht jedoch dem unwiderruflichen Bezugsberechtigten zu.

D) Private Berufsunfähigkeitsversicherung

E) Beistandsleistungen

F) Mitarbeitervorsorge

Seite 154:

1.) Welche Arbeitsverhältnisse fallen unter die Mitarbeitervorsorge – Abfertigung Neu?

- Arbeitsverhältnisse, die auf privatrechtlichen Vertrag beruhen und nach dem 31.12.2002 abgeschlossen wurden.
- Frei Dienstnehmer, die der Pflichtversicherung nach dem ASVG unterliegen und Vorstände (seit 1.1.2008)

2.) Welche Unternehmen dürfen das Vorsorgekassengeschäft betreiben?

Es ist eine Konzession nach dem Bankwesengesetz, nämlich die Konzession für ein Sonderkreditinstitut notwendig.

Diese betrieblichen Vorsorgekassen (BV) dürfen nur das Vorsorgekassengeschäft betreiben – andere Tätigkeiten sind unzulässig.

BV-Kassen dürfen nur in der Rechtsform GmbH oder AG organisiert sein.

3.) Im Auszahlungsfall besteht eine Kapitalgarantie. Welche Beträge fallen darunter?

Ist eine zentrale Bestimmung der Abfertigung NEU. Sie besagt, dass der Anwartschaftsberechtigte einen Mindestanspruch hat. Dieser beträgt zumindest:

- Die Summe der eingezahlten Beiträge
- Eine allenfalls übertragene Altanwartschaft
- Eine allenfalls aus einer anderen BV-Kasse übertragene Abfertigungsanwartschaft

4.) Welche Übertragungsmöglichkeiten hat ein Anspruchsberechtigter bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses?

- Einmalige Auszahlung der gesamten Abfertigung
- Weiterveranlagung des Anspruches in der BV-Kasse
- Überweisung des Anspruches in eine BV-Kasse des neuen Arbeitgebers oder in eine für Selbstständigenvorsorge ausgewählte BV-Kasse
- Überweisung in eine betriebliche Kollektivversicherung
- Überweisung in eine Pensionszusatzversicherung nach §108b EstG 1988
- Überweisung in eine Pensionskasse
- Überweisung in eine Einrichtung nach §5Z4 Pensionskassengesetz
- Überweisung in eine Einrichtung der zusätzlichen Pensionsversicherung nach § 479 ASVG

5.) Haben Arbeitnehmer bei Unternehmen ohne Betriebsrat ein Mitspracherecht bei der Auswahl der BV-Kasse?

- Mehrstufiger Entscheidungsprozess:
- Schriftliche Info innerhalb einer Woche and ei AN über die „beabsichtigte“ Auswahl
- Schriftliches Widerspruchsrecht der AN (mind. 1/3 der AN nicht einverstanden)
- Auf Verlangen der AN: Beiziehung eines externen AN-Vertreters (ÖGB) zu den Gesprächen
- Anrufung einer Schlichtungsstelle

G) Zukunftsvorsorge

Seite 160:

1.) Welche Institutionen dürfen die Zukunftsvorsorge anbieten?

- Pensionsinvestmentfonds

- Betriebliche Vorsorgekassen
- Versicherungsunternehmen mit Sitz in einem EWR-Staat, die die Rentenversicherung betreiben

2.) Welcher Versicherungssteuersatz kommt bei den Lebensversicherungsprämien zur Anwendung?

- 11% VersSt für Lebensversicherungen mit einer kürzen Laufzeit als 15 Jahre, wenn die versicherte Person unter 50 Jahre alt ist
- 11% VersSt für Lebensversicherungen mit einer kürzen Laufzeit als 10 Jahre, wenn die versicherte Person über 50 Jahre alt ist
- 4% VersSt. für Lebensversicherungen ab 15 Jahren Laufzeit, wenn die versicherte Person unter 50 Jahre alt ist
- 4% VersSt. für Lebensversicherungen ab 10 Jahren Laufzeit, wenn die versicherte Person über 50 Jahre alt ist
- 2,5% VerSt. Für Pensionskassenbeiträge
- 0% VerST. Für die Zukunftsvorsorge

3.) Was bedeutet die Kapitalgarantie in der Zukunftsvorsorge?

Kapitalgarantie besteht auf die eingezahlten Prämien und die staatlichen Förderungen.

4.) Ist eine Kapitalauszahlung zulässig?

- Der Versicherte kann über seinen Anspruch nach dem Ablauf der Mindestbindefrist verfügen:
- Auszahlung (achtung → Nachversteuerung)
- Übertragung auf einen anderen Durchführungsweg (Versicherung, PIF, MA-Vorsorgekase)
- Überweisung der Ansprüche

5.) Kann die Zukunftsvorsorge im Ablebensfall der versicherten Person in der Ansparphase weitergeführt werden?

Übernahme des Vertrages ist mit oder ohne Prämienzahlung möglich. Eintritt in die laufende Mindestbindefrist, keine steuerlichen Nachteile

H) Pensionskassen

Seite 176:

1.) Welche Unternehmen dürfen das Pensionskassengeschäft betreiben?

Darf nur als AG betrieben werden. Es ist eine eigene Konzession der FMA notwendig.

2.) Wie kann ein Unternehmen eine Pensionskasse für seine Arbeitnehmer einrichten?

Zuerst wird innerbetrieblich eine arbeitsrechtliche Grundlage geschaffen – das ist in der Regel eine Betriebsvereinbarung

Zur Umsetzung des Pensionskassensystems wird ein Pensionskassenvertrag zwischen AG und Pensionskasse abgeschlossen.

3.) Ab wann tritt die Unverfallbarkeit in der Pensionskasse ein?

Die Unverfallbarkeit ob in der Grundlagenvereinbarung eine Wartefrist vereinbart ist. Ist das der Fall, tritt die Unverfallbarkeit mit Ablauf der Frist ein. (Wartefrist Max. 3 Jahre)

4.) Ist es zulässig, dass der Unverfallbarkeitsbetrag bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ausgezahlt wird?

Bei Beendigung kann er innerhalb einer Frist von 6 Monaten über den Unverfallbarkeitsbetrag verfügen.

5.) Welche Rechte haben die Vertreter der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten im Beratungsausschuss?

- Einbringung von Veranlagungsvorschlägen für die betreffende Veranlagungs- und Risikogemeinschaft
- Einsicht in den Rechenschaftsbericht und den Jahresabschluss
- Informationsrechte gegenüber dem Vorstand und dem Aufsichtsrat hinsichtlich der Geschäfte
- Recht auf Antragstellung und Berichterstattung gegenüber der Hauptversammlung
- Erstattung von Vorschlägen gegenüber dem Aufsichtsrat zur Behandlung bestimmter Tagesordnungspunkte
- Entsendungsrecht eines Vertreters mit beratender Stimme in eine Aufsichtsratssitzung wo der Tagesordnungspunkt behandelt wird

Seite 191:

1.) Mit welcher Art der Lebensversicherung kann eine Betriebliche Kollektivversicherung betrieben werden?

Als klassische Lebensversicherung mit Veranlagung im Deckungsstock

2.) Welche Sterbetafeln/Rententafeln sind in der Betrieblichen Kollektivversicherung zulässig?

In der BKV sind sowohl Unisex als auch geschlechtsspezifische Rententafeln zulässig

3.) Ist eine Zillmerung der Abschlusskosten in der Betrieblichen Kollektivversicherung möglich?

Die Abschlusskosten müssen gleichmäßig über die Prämienzahlungsdauer verteilt werden. Eine Zillmerung ist daher nicht zulässig.

4.) Kann ein Arbeitnehmer im aufrechten Arbeitsverhältnis von einer Pensionskasse in eine Betriebliche Kollektivversicherung wechseln?

Arbeitnehmer können ab dem 55. Lebensjahr von einer Pensionskasse in eine betriebliche Kollektivversicherung wechseln. Voraussetzung ist, dass dies in der Betriebsvereinbarung vorgesehen ist

5.) Kann ein Arbeitnehmer bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses die Übertragung des Unverfallbarkeitsbetrages in eine Lebensversicherung verlangen?

Der AN kann eine Übertragung in eine Rentenversicherung verlangen.